

1500290-21.2022.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... o reconhecimento do veículo utilizado no roubo, o qual foi apreendido na posse do réu.

Ademais, a prova oral e o vídeo encaminhado pelo acusado à Nayara após a prática do roubo, no qual é possível visualizar as mercadorias subtraídas no banco traseiro do veículo GM/ Kadett (fls. 79/80) corroboram a acusação.

Portanto, dúvidas não existem quanto à autoria e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500290-21.2022.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500290-21.2022.8.26.0405

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ALEXANDRE SANTOS MARINHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ALEXANDRE SANTOS MARINHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 14h14, na Rua Diogo Cantreras Garcia, 51, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e mantendo a vítima Diego Rodrigo da Silva Brito sob seu poder, restringindo-lhe a liberdade, subtraíram, para proveito comum, uma carga de mercadorias, avaliada no total de R\$ 1.924,97 (um mil, novecentos e vinte quatro reais e noventa e sete centavos), pertencente à empresa vítima Alc & Pereira Filho Transportes Ltda., consoante notas fiscais a fls. 21/31.

Denúncia recebida em 25 de abril de 2022 (fls. 108).

Réu citado (fls. 123). Resposta apresentada (fls. 127/130).

Antecedentes juntados, bem como laudos periciais.

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pelas partes e uma pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a parcial procedência da acusação, para que o réu seja condenado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (fls. 197/210).

A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requereu o afastamento das majorantes, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante menoridade, regime menos gravoso e recurso em liberdade (fls. 215/227).

É o relatório.

Fundamento e decido.

As provas obtidas indicam a procedência parcial da acusação.

A vítima narrou os fatos com detalhes, relatando a presença de dois assaltantes, o emprego de arma de fogo e a utilização do veículo GM/Kadett na consumação do delito. Esclareceu que um pouco mais da metade da carga foi subtraída e que guardou as placas do veículo utilizado no delito. Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, após a apresentação de três detentos com características físicas semelhantes, reconheceu o réu sem qualquer margem de dúvida como um dos autores do roubo, informado que era o assaltante mais agressivo e que lhe apontava a arma de fogo. Na delegacia reconheceu o réu e o veículo apreendido.

Neste diapasão, ressalto o valor das palavras do ofendido nos crimes contra o patrimônio e costumes, quando corroboradas por outros elementos de prova e harmônicas com as circunstâncias fáticas da situação ilícita em persecução, como também dos depoimentos dos policiais arrolados como testemunhas, salvo quando existir causa grave, extraordinária ou suspeita fundamentada dos depoimentos, circunstâncias ausentes neste feito.

In verbis:

“Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção” (RJDTACrim 24/2/30 – Rel. Nogueira Filho)

Os policiais responsáveis pela abordagem e condução do réu até o distrito policial foram ouvidos. Narraram que tinham as características do veículo (cor e placas), bem como do suspeito. Viram o carro no contrafluxo. Conseguiram abordá-lo quando ingressou em um condomínio, era o réu e estava acompanhado da namorada. Ambos foram levados para a Delegacia. Relataram que o réu foi reconhecido pela vítima.

A testemunha de defesa Nayara, ex-namorada do réu, relatou que o acusado lhe contou do roubo e lhe mostrou fotos de peças de roupas. Ela estava com o réu quando os policiais os abordaram, mencionou que o réu não confessou o crime para os policiais. Seu celular foi apreendido e desbloqueado pela polícia, depois devolvido. Não apresentaram mandado judicial. Confirmou que recebeu um vídeo do ex-namorado, ora réu, sobre o roubo.

O réu manteve-se em silêncio quando do interrogatório judicial. Na delegacia, confessou a prática delitiva.

As circunstâncias dos autos são manifestamente incriminatórias e inexistem provas que afastem os elementos de convicção. O acusado foi reconhecido com segurança pela vítima em juízo e na Delegacia. Também houve o reconhecimento do veículo utilizado no roubo, o qual foi apreendido na posse do réu.

Ademais, a prova oral e o vídeo encaminhado pelo acusado à Nayara após a prática do roubo, no qual é possível visualizar as mercadorias subtraídas no banco traseiro do veículo GM/ Kadett (fls. 79/80) corroboram a acusação.

Portanto, dúvidas não existem quanto à autoria e materialidade do crime de roubo, sendo que a grave ameaça e o emprego de violência estão positivados nos autos.

O mesmo conjunto probatório é firme quanto ao concurso de agentes. É perceptível que a atuação do réu foi conjunta e determinante para a consumação da prática criminosa.

Assiste razão às partes em relação ao afastamento da majorante relativa à restrição de liberdade da vítima, porquanto a ação foi o meio de execução do roubo e não causa especial de agravamento de pena. A vítima ficou no veículo com os acusados por aproximadamente dez minutos. Não houve real cerceamento da liberdade, por tempo superior à consumação da ação delitiva e sim meio necessário para a realização da conduta. Logo, condenar o réu também na privação de liberdade significaria 'superafetação'. Ou, até mesmo, um indesejável 'bis in idem'.

Por fim, assiste razão o pedido defensivo quanto à exclusão da majorante relativa à arma de fogo. A melhor técnica reclama o não reconhecimento da causa especial de aumento de pena quando não houver apreensão das referidas armas.

A razão do aumento da sanção é o poder de lesão, que provoca real risco à vida das vítimas. A qualificadora tem, assim, natureza objetiva. Neste sentido:

“O fundamento da agravante reside no maior perigo que o emprego da arma envolve, motivo pelo qual é indispensável que o instrumento usado pelo agente (arma própria ou imprópria) tenha idoneidade para ofender a incolumidade física” (FRAGOSO, Helleno. Lições de Direito Penal, parte especial, vol.01, José Bushatsky Editor, p.328).

Merecem também destaque as razões do julgamento da apelação nº 430.771.3-/0-00-SP, rel. Breno Guimarães:

“Tal circunstância – falta de apreensão da arma – faz desaparecer a circunstância prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, em razão de sua natureza objetiva, ou seja, porque não se pode conseguir saber se o objeto era mesmo arma, e se, em consequência, a vítima durante a execução do crime foi sujeitada a algum perigo efetivo, prevalecendo, então, a circunstância referente ao uso da arma apreendida para configurar a grave ameaça, elemento constante do tipo do artigo 157 do Código Penal... (omissis) Em consequência, a configuração da circunstância de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, por seu caráter objetivo, depende da apreensão da arma utilizada e de sua submissão a exame que informe sua capacidade vulnerante, para que se estabeleça com a certeza necessária se tinha aptidão para submeter a vítima a perigo real no curso da execução do crime de roubo. O que deve ficar claro, é que a arma exibida às vítimas serviu para configurar a grave ameaça prevista no caput no art. 157 mas não a circunstância prevista no inciso I de seu §2º, porque como não foi apreendida não se conseguiu estabelecer ser mesmo arma real e se possuía capacidade ofensiva. Os relatos das vítimas, a meu ver, não se prestam a comprovar a qualificadora emprego de arma de fogo” (Rel. Breno Guimarães, 10ª Câmara Extraordinária do Tribunal de Justiça, 10/11/04).

Tal posição vem ganhando espaço, desde o julgamento do Recurso Especial nº213.054-SP, que cancelou a Súmula nº174, verbete que permitia o reconhecimento da causa especial de aumento de pena em razão do emprego de arma de brinquedo:

“A arma não foi apreendida, nem submetida a exame. Não há, portanto, como reconhecer o emprego de objeto desconhecido como se arma fosse, menos ainda como dotado de eficácia vulnerante, a impor concreto risco à vítima. Sem essa prova, a cargo da acusação, há comprovação apenas do roubo simples” (Benedito Garcia Pozzer, 7ª Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, proc. 050.05.090051-0 – Controle nº1675/05, em 10/07/06).

Ainda:

“Imprescindível para a caracterização da qualificadora do art. 157, §2º, I, do CP é a apreensão da arma, para que, submetida a exame, se possa aquilatar de sua potencialidade” (TACRIM-SP – AC – Rel. Adauto Suannes – RT 574/379 e JUTACRIM 75/412).

A mudança de posição pelo Superior Tribunal de Justiça exigiu, portanto, uma nova análise do assunto.

Assim sendo, de rigor a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Passo a fixação das penas:

O réu não ostenta antecedentes criminais. Com fundamento no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal.

Ausentes agravantes. Presentes as atenuantes menoridade e confissão extrajudicial, que serão consideradas quando da fixação do regime.

Em razão da causa especial de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, majoro a sanção penal em 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a gravidade dos fatos, o montante da pena, o tempo de prisão provisória já cumprido, a primariedade e menoridade do réu, com lastro no art. 59, no art. 33 do Código Penal, fixo regime semiaberto.

Em face das poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o mínimo legal para o valor diário da multa.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente acusação, para CONDENAR ALEXANDRE SANTOS MARINHO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo ao dia, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Prejudicada a substituição e a suspensão condicional da pena privativa de liberdade.

Considerando que se trata de roubo de carga e para resguardo da vítima e garantia da aplicação da lei penal, indefiro recurso em liberdade.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

OSASCO, 28 de setembro de 2022